



存量焕新，价值再造：产业园区价值再造的机制与转型（下）

文/公用一部 陶镜好

摘要

资产的物理盘活只是第一步，真正的挑战在于如何让产业能级实现根本性的提升。本文继续通过对成都崇州、长沙经开区、福州闽侯三个典型案例的分析，总结出存量资产焕新的四个关键机制：多元主体协同治理、市场化资金平衡、精准高效服务保障、产业升级价值再造。在此基础上，本文将进一步分析园区运营者从空间运营向产业赋能转型的内在逻辑，梳理其在角色定位、价值取向、发展动力和核心能力等方面的深层变化，希望能为新时期产业园区的高质量发展提供一些参考。

正文

二、路径探索：多元盘活模式的实践与启示（下）

（四）成都崇州案例：数字治理与网格监测结合，推动跨区协作

崇州市在“立园满园”工作中，以四川崇州经开区为主阵地，承担了成都市产业园区低效工业用地和标准化厂房去化的“揭榜挂帅”任务，探索了资源锁定、收储运作、服务保障相结合的三维协同治理模式。

崇州建立了数字治理、网格监测、专班攻坚相结合的治理体系。通过地毯式排查，对厂房位置、面积、结构、配套、空置状态进行分类标注，动态更新低效用地信息，形成产业用地资源清单。同时，构建网格化动态监管模式，将园区划分为10个网格单元，每个网格配备一名专员，实时跟踪企业的生产经营、投资强度、税收贡献等情况，锁定经营困难、亩均效益低、闲置未开发用地的企业，形成低效用地问题清单。针对重点地块，组建由园区、规自、司法、国企和招商等部门组成的专项攻坚专班，为每个地块一对一制定三个以上的盘活方案。

在核心举措上，崇州重点强化招商盘活、收储改造和规划赋能。以政府搭台、企业唱戏为工作思路，依托低效用地信息数据库开展精准招商，通过厂房订制、租金对赌等市场化手段，推动原普洛斯二期187亩已签约用地转化为中鼎消费电子动力传动部件及系统集成轻量化底盘项目。针对经营困难企业，建立市场化收储机制，通过法拍收储原君客木业104亩低效用地，引入赫比模具投资1.43亿元建设全球模具研发设计制造基地。

值得关注的是，崇州与青羊区联动共建青崇航空产业园，明确了航空航天与低空经济双主导产业定位，构建了总部研发在青羊、生产转化在崇州的跨区协作模式。国资回购美涂士474亩存量用地，进行适航化定制改造，引进总投资50亿元的国星宇航太空计算基地项目，同步引入鸿源航空、中发天信等项目，形成了百亿级的航空产业集群¹。

¹ 成都市发展和改革委员会《落实全会精神 成都在行动 | “三维协同”盘活低效用地和标准化厂房 激活存量价值赋能工业

（五）长沙经开区案例：分类评价与分拆处置

土地开发已接近红线的长沙经开区，面临着如何优化存量资源的挑战。湖南省政府通报表扬 2025 年度高质量发展典型经验时，长沙经开区盘清搞活、创新路径加速存量招商的做法榜上有名。

要破解存量发展困局，首先需要转变思路。长沙经开区彻底放弃了重增量、轻存量的传统路径依赖，确立了向存量要效益、以亩均论英雄的导向，核心抓手是构建覆盖识别、盘活、运营、增效全链条的资产盘活运营体系。从 2022 年起，园区全面推行企业 A、B、C、D 四类分类评价，依据评级实施资源要素差别化配置，引导生产要素向高效领域集聚，让亩均效益成为衡量企业贡献和资源配置的刚性标准。

广汽菲克破产后，1,050 亩土地、37 万平方米厂房与专业生产线陷入闲置，整体处置多次流拍，竞价底价从 19.95 亿元降至 9.92 亿元仍无人接手。园区决定采用拆整为零的策略，将土地厂房与生产线设备分拆处置：土地厂房对接消费电子龙头蓝思科技，企业以 6 亿元拍得并计划投资超百亿建设高端制造基地；专用设备面向全国公开拍卖，由南京一家二手机械公司以 3.48 亿元竞得。这一策略不仅成功盘活了核心资产，也实现了价值的二次变现。

2022 年以来，园区累计盘活低效土地 6,733 亩、闲置物业 264 万平方米；“两主一特”产业稳中有进，规上工业增速保持 7% 以上，汽车及零部件、新一代信息技术产业年均增速分别达 14%、10% 以上²。

（六）福州闽侯案例：腾笼换鸟+土地复合利用

岁金智谷福州大健康食品产业园项目位于福州市闽侯县经济技术开发区，总用地面积 200 亩，土地用途为工业用地——食品制造业。该地块于 2013 年 10 月出让给福建科源机械有限公司，因原项目业主产业周期迭代、经营不善等原因，无力推进开发建设，造成土地长达 10 余年的空置。

该地块采用“腾笼换鸟+土地复合利用”的运作形式，对已出让低效土地进行资源整合。自然资源部门与原业主解除《土地出让合同》，并对原地块重新规划后挂牌出让，以此确定新的土地开发主体。闽侯县先后出台《闽侯县低效用地认定及处置办法》《关于加强土地出让后管理服务机制》等政策，适度放宽产业园区分割转让自持比例，由自持工业功能产权建筑面积比例不得少于 40% 调整至自持计容建筑面积比例不得少于 20%，有利于企业回笼资金。

项目规划建设 36 栋厂房及相关配套设施，总投资将达 29.7 亿元，建成后容积率提升至 1.83，建筑密度提升至 45%，项目总建筑面积 12.76 万平方米。岁金智谷福州大健康食品产业园以半年达到 75% 园区招商的速度，吸引了福州及中华老字号品牌入驻，是福州市首个专业食品园区，建成后预计可达 30 亿元年产值，与原低效空置用地相比，将带来新增税收 1,300 万元/年，有望为当地新增 8,000 个就业岗位³。

发展》。

² 湖南政研网《盘清家底 搞活未来——长沙经开区市场化招商突围之路》。

³ 福建省自然资源厅《低效用地再开发典型案例|福州闽侯食品产业园低效用地再开发项目》。

三、核心机制：存量资产焕新的四大关键要素

通过上述典型案例，可以总结出产业园区存量资产成功盘活的共性逻辑。这些机制并非孤立存在，而是相互配合，共同构成了存量焕新的运作体系。

（一）多元主体协同的治理机制

存量盘活涉及产权、债务、规划、招商等多重复杂关系，单一主体难以解决全局性问题。成功案例普遍构建了多方联动的协同治理网络。“府院银企”联动机制有效破解涉法涉诉资产处置难题。六安金寨通过该平台引导投资方参与债务化解，实现司法解封与资产转让的无缝衔接；长沙经开区在处理广汽菲克资产时，亦依托跨部门专班厘清法务障碍，为分拆处置创造条件。政企优势互补机制在市场化运作中发挥了作用，漳州龙文由区属国企负责前端土地整理与政策环境优化，专业运营商主导中端开发与后端运营，形成政府把控方向、市场注入动能的协同格局。跨区域协同治理机制则拓展了存量盘活的产业纵深。成都崇州与青羊区联动共建青崇航空产业园，通过“总部研发+生产转化”的分工协作，实现存量用地资源与高端产业资源的跨区精准匹配。

（二）市场化运作的资金平衡机制

资金来源与回流路径是存量盘活的核心难题。各地探索出多种市场化资金解决方案，构建起“投入—运营—退出”的良性循环。利益分配创新机制打破传统同股同权模式。漳州龙文案例中，国企朝兴公司以49%的持股比例，通过预设利润分配协议获得72.5%的项目分成，实现小股控制、大额收益，有效激发了国有平台参与盘活的积极性。多元资金闭环机制通过组合方式化解资金压力。漳州龙文项目构建了“盈利反哺征迁、土地出让收益、长期税收分成”三位一体的内部资金平衡模式，并联合设立产业发展基金，打通资金融通渠道。资产快速变现机制为平台公司减负提供直接路径。永济经开区通过公开处置标准厂房产权，回笼资金超千万元，平台公司负债率下降15%，有效缓解债务压力，为后续再投资释放空间。

（三）精准高效的服务保障机制

制度供给与服务效能的提升，是加速存量资产焕新、吸引优质产业落地的重要支撑。极速审批模式大幅压缩项目落地周期。福州闽侯岁金智谷项目得益于“八证齐发”，从立项到发证用时不足1个月，为市场主体赢得了宝贵的时间窗口。全生命周期服务机制持续赋能企业成长。成都崇州推行“交地即开工、预验即试产、竣工即发证”的审批改革，使项目投产时间提前40%；长沙经开区则通过高标准建设知识产权服务中心，为企业创新提供专业护航。数字化监管与服务机制提升治理精细化水平。崇州建立“数字治理+网格监测”体系，对低效用地与空置厂房实行分类标注、动态跟踪，为精准招商与资源适配提供数据支撑。

（四）产业升级的价值再造机制

盘活的最终目标不是空间的简单再利用，而是产业能级的实质性提升。精准定位深耕细分赛道是价值再造的起点，成都崇州的青崇航空产业园明确了航空航天与低空经济双主导产业，并针对性地回购存量用地进行适航化改造，成功引入百亿级产业项目，实现了从闲置土地到产

业高地的转变。产业链协同效应能够放大价值增量，长沙经开区引导蓝思科技入驻原广汽菲克厂区，不仅盘活了千亩土地，更计划投资超百亿建设高端制造基地，实现了盘活一个点、带动一条链的效果。而岁金智谷福州大健康食品产业园通过放宽自持比例，以 20%的低自持撬动社会资本，快速聚集起福州及中华老字号品牌，形成了专业食品产业集群。

四、转型蜕变：从空间运营到产业赋能，重塑价值逻辑

前文所述的治理、资金、服务与产业升级机制，是当前成功盘活存量的关键。然而，存量盘活并非一劳永逸，真正的挑战在于如何将一次性的资产激活转化为可持续的价值创造。这要求园区运营者超越传统的空间管理和政策招商模式，完成更深层次的角色转变。

（一）角色重塑：从“房东”到“产业合伙人”

传统的“收租+补贴”模式正面临边际收益递减的困境。园区运营者需要深度绑定企业发展，成为共同的利益相关方。这意味着园区不仅要提供空间，更要像漳州龙文的合资公司那样，以投资者和服务者的身份参与企业成长；像长沙经开区那样，通过搭建产业链服务平台，整合研发共享、技术转化、投融资对接等资源，与企业形成风险共担、价值共创的关系。

（二）价值重构：从“物理空间”到“创新生态”

园区价值的评估标准正在发生变化。区位和建筑的重要性相对下降，资源和生态的重要性日益凸显。成都崇州的核心价值不在于那 474 亩土地本身，而在于通过适航化改造所整合的航空航天产业链资源。园区的核心竞争力正从物理空间供给转向产学研资源整合、产业基金运作、专业技术服务等软实力层面。

（三）动力转换：从“政策红利”到“制度创新”

随着《公平竞争审查条例》2024 年 8 月深入实施以来，依赖税收返还、土地优惠的传统招商模式受到明显制约。未来的发展动力需要转向制度创新。永济经开区的“管运分离”使平台公司成为真正的市场化主体；长沙经开区的“小管委会+大公司”改革及产业基金设立，均试图通过制度创新构建更可持续的内生动力。制度创新有助于摆脱区域同质化竞争，形成差异化的竞争优势。

（四）能力升级：从“基础服务”到“专业赋能”

园区的转型最终体现为运营团队能力的转型。未来的园区运营者需要具备产业理解、资本运作、企业服务等复合能力。长沙经开区高标准建设知识产权服务中心的实践表明，园区运营者的核心能力需要从水电气暖等基础服务，向解决企业技术转化、融资上市、市场开拓等深层需求的方向提升。

结语

产业园区存量盘活的本质，是在增量空间约束趋紧的背景下，对既有空间资源与产业要素的重新配置。存量盘活的关键不在于空间本身，而在于能否建立有效的治理结构、资金平衡机制和服务保障体系。六安金寨的“府院银企”联动、漳州龙文的利益分配创新、成都崇州的跨区协作等实践表明，存量资产的激活需要多元主体的协同参与，而非单一主体的单向推动。长

沙经开区的分类评价与分拆处置、永济经开区的资产出售等经验则说明，盘活方式需要因资产类型、权属关系、市场条件而异，不存在普适性的统一模式。

更深层次地看，存量盘活正在推动园区运营者的角色重构。从空间运营转向产业赋能，意味着园区运营者的核心能力需要从物理空间管理向产业资源整合、资本运作、专业服务供给跃迁。存量焕新，价值再造——这不仅是产业园区应对过剩危机的现实选择，更是迈向高质量发展的必由之路，那些能紧扣产业趋势、满足企业真实需求、构建创新生态共同体的园区，不仅将在存量时代赢得生存空间，更将引领下一个周期的产业变革。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。



存量焕新，价值再造：产业园区存量盘活的困境与破局（上）

文/公用一部 陶镜好

引言

产业园区资产盘活，是指通过物理空间更新和产业升级两条路径，对园区内的土地、建筑物及配套设施进行改造提升，同时推动入驻产业不断迭代优化。其核心在于挖掘存量资源的潜力，重新塑造园区空间的价值，让它能更好地适应市场变化，最终实现园区功能提升和产业结构转型。

2022年5月，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，旨在希望通过盘活存量资产，让存量与新增投资形成良性循环。意见提出，要聚焦重点领域、重点区域和重点企业，采取多种方式推进存量资产盘活工作。这对长期以基础设施建设为主业的地方国有平台公司来说，意味着需要转变角色——不能只做传统的投资建设者，更要成为优质资产的管理者，为区域经济高质量发展提供持续动力。

本文通过典型案例，分析资产盘活的不同路径、核心机制和实践经验，探讨如何从空间运营走向产业赋能，为当下的园区实践提供一些参考。

正文

一、产业园区面临存量消化的压力

（一）总量过剩与结构性问题并存

我国产业园区的发展，可以说是工业化进程的一个缩影。经过几十年的快速扩张，截至2024年末，全国产业园区总数已超8万家¹，其中国家级开发区693家、省级开发区近2,600家，新增园区面积还在持续增长，预计2025年全国产业园区总供应量将突破62亿平方米。然而，在规模快速扩张的背后，供需失衡的矛盾日益尖锐。据行业机构测算，产业园市场供应量以每年1.2-1.5亿平方米的速度持续增长，但受全球经济复苏乏力影响，企业扩张需求却不断收缩，这种“供增需减”的态势直接加剧了空间闲置。

城市分化下的困境更具代表性。北京、上海、深圳等一线城市虽然整体空置率不高，但部分聚焦生物医药、TMT等新兴领域的园区，由于产业链不完善、技术转化能力不足、专业服务跟不上，出现了有空间但没有产业的现象。而三四线城市的园区，因为产业基础薄弱、配套设施不足，部分区域的空置率保守估计超过60%。

（二）多重因素叠加的过剩根源

产业园区的过剩不是由单一原因造成的，而是供需错位、定位同质化、政策红利消退等多重问题交织的结果。供需错位主要表现在空间供给远大于企业实际需求，比如一些生物医药园

¹ 数据来源：观点指数研究院《2025 产业园区运营卓越表现报告》。

区建设了不少楼宇，却没有配套相应的专业服务。定位同质化导致全国近六成园区产业重叠，招商内容也大同小异。政策红利消退后，相当比例的企业在优惠政策结束后选择搬离，平均驻留时间只有 2.7 年。

（三）连锁反应：从租金承压到创新困境

产业园区过剩的负面影响已形成连锁反应。2024 年重点城市研发办公类园区出租率跌破 70%，平均租金同比下降 12%；部分城市出租率不足 50%，工业厂房出租率也跌至 79.8%²。为争夺有限企业资源，很多园区不得不降价竞争，但效果甚微——在供需失衡下，市场已进入租户主导阶段，业主议价能力持续减弱。部分园区为了营造创新的氛围，引入了一些院士工作站、研究院，但没有建立市场化的成果转化机制，导致技术难以落地量产；还有一些数字化服务平台，只是把旧系统换个界面，并没有真正实现产业链供需匹配、资源整合等功能，既造成财政资金使用效率不高，也让企业对园区的创新能力产生怀疑。

二、路径探索：多元盘活模式的实践与启示（上）

面对存量资产积压的困境，全国各地都在探索适合本地情况的盘活方式，形成了一些可以借鉴的做法。这些实践从不同角度回应了谁来盘活、钱从哪里来、产业如何升级等问题。

（一）六安金寨案例：司法解封、分割转让与弹性出让相结合

位于六安市金寨经济开发区的某科技公司 50 亩工业用地因债务纠纷长期查封，金寨开发区管委会通过“政府引导、市场运作、法治保障、多方共赢”的盘活机制，巧妙运用司法解封、分割转让、弹性出让相结合的方式，成功实现低效用地盘活。

开发区依托“府院银企”联动平台，积极完善处置机制。通过搭建沟通平台，引导投资方以资金投入参与原企业债务化解，落实全流程资金监管，稳妥推进司法解封程序，对土地分割及转让条件进行审定，充分论证土地分割后各项指标要求，指导原企业将 50 亩工业用地从原有完整宗地中合规分割，引导双方企业根据资产评估结果签订用地转让协议。针对转让地块剩余使用年限较短、形状不规整等问题，开发区将周边零星批而未供地块与转让地块统筹整合，并参照已转让地块的剩余使用年期进行弹性出让。

通过这一系列措施，新项目规划容积率跃升至 1.5，总建筑面积达 3.7 万平方米，土地利用效率提升至 100%，节约了同等规模的新增建设用地指标。原企业在获得转让资金纾解困难的同时，引入上下游产业链推动自身转型升级；新项目落户建设高端锂电池研发生产基地，预计全面投产后实现年产值 35 亿元、税收超 4 亿元，新增就业岗位 200 余个³。

（二）漳州龙文案例：国企、市场与利益分配机制协同

漳州市龙文区朝阳园区历经二十余年发展，面临厂房老旧、配套滞后、土地利用效率偏低等问题。为破解困局，项目突破传统改造模式，在推进机制、产业导入及资金平衡三个维度实现创新。

“工改工”的关键难点在于土地资源整合。针对改造区内原属于江厦铜材公司的 56 亩低效

² 克而瑞（CRIC）《2024-2025 全国产城行业形势报告》。

³ 安徽省自然资源厅《六安：巧用复合盘活模式 激活产业要素潜能》。

用地，龙文区明确由区属国企朝兴公司作为政府方实施主体，主导土地谈判及补偿工作，平稳高效完成土地收储。在此基础上，朝兴公司与专业园区运营商裕廊发展集团组建合资公司，形成政府主导方向、市场注入动能的协作机制：国企负责前端土地整理与政策环境优化，运营商则专注于中端开发建设和后端产业运营，实现优势互补。

针对改造资金短缺这一核心难题，项目构建多渠道资金平衡体系。一是创新“基金+基地”模式，联合设立龙文区首个乡镇级产业发展专项基金，强化资本赋能；二是打通“盈利反哺征迁、土地出让收益、长期税收分成”三大资金回流渠道，形成闭环式内部资金平衡模型；三是突破传统股权分配机制，朝兴公司以 49%持股比例，通过预设利润分配协议，在项目净利润中可获得高达 72.5%的分成，实现小股控制、大额收益的创新效应，有效激发各方参与积极性。

目前，项目一期规划新建 27.7 万平方米的智能制造产业园及配套基础设施，重点引入智能制造、高端精密加工、工业互联网应用等新兴产业，着力构建产业集群。其中，启动区将率先建成 10.8 万平方米的高标准产业空间；目前已吸引 5 家高新技术企业预订厂房超 4 万平方米，初步形成“启动即招商、建成即交付”的良性发展格局⁴。

（三）永济经开区案例：资产出售与平台减负

永济经济技术开发区持续推行“管运分离”改革模式，由平台公司主导市场化运作，累计建成 13 万平方米标准厂房。通过统一规划建设，实现土地集约高效利用，既优化了投资环境、增强了招商引资吸引力与园区综合承载力，又为企业降低初始投资成本、提升市场竞争力创造了有利条件。然而，大规模标准化建设也使平台公司面临较大财务压力。

为此，开发区以破解存量资产转化为流动资本难题为关键突破口，构建了精准调研、专业评估、公开处置的全链条盘活机制。组建专项工作团队开展走访调研，全面了解掌握入驻企业扩产计划及市场流转潜力；委托第三方专业机构，结合区域产业发展规划和资产实际状况，依法开展资产评估；依托省级公共资源交易平台进行公开竞拍，全程接受社会监督，成功完成 3 栋标准厂房产权转让，实现成交金额 1,341 万元。

通过资产处置，园区运营主体快速回笼资金，负债率下降 15%，有效缓解债务压力；入驻企业通过产权受让获得稳定经营场所，满足扩大再生产需求，生产规模提升 30%以上；合作银行顺利收回贷款本金，该模式获省级金融监管部门通报表彰。同时，通过产权明晰化提升园区对优质项目的吸引力，推动包括甲醇增程式矿卡生产基地等 3 个总投资近 10 亿元的新项目签约落地⁵。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本

⁴ 福建省自然资源厅《漳州市龙文区创新“工改工”模式激活低效用地》。

⁵ 山西省商务厅《存量焕新能 资产促升级——永济经开区打造资产高效运营标杆》。

公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。



从反垄断到“反内卷”：市场竞争秩序的法律规制与治理转型

评级南京分部 | 王景华

2026 年 3 月 26 日

摘要：2026 年伊始，市场监管总局、司法部、工信部等多部门密集部署反垄断与反“内卷式”竞争工作，标志着我国市场竞争治理进入新阶段。本文以近期发布的典型市场垄断案件为切入点，系统解析垄断行为与“内卷式”竞争的法律内涵、表现形式及内在关联。研究发现，行政性垄断与横向垄断协议是当前破坏市场公平竞争的主要形态，而“内卷式”竞争则是以低价、低质、低水平为特征的恶性竞争模式，二者虽表现形式不同，但都损害市场资源配置效率和长期竞争力。破解“内卷式”竞争需要构建“法律规制+创新引领+政府行为规范”的多元治理体系，在强化反垄断执法的同时，注重标准引领、技术创新和公平竞争审查制度的刚性约束，推动形成优质优价、良性竞争的市场环境。

关键词：反垄断；内卷式竞争；行政性垄断；公平竞争审查；统一大市场

一、背景

2026 年 3 月，2026 年反垄断工作会议在福建厦门召开，会议披露 2025 年全年办结市场垄断案件 22 件、审结经营者集中 706 件，立案调查滥用行政权力排除限制竞争案件 96 件，明确提出“深入整治‘内卷式’竞争”；司法部部长贺荣在“部长通道”上表示，将制定全国统一大市场建设条例，着力解决“内卷式”竞争问题；工信部、国家发改委、市场监管总局三部门联合召开新能源汽车行业企业座谈会，部署规范竞争秩序、提升创新能力等重点工作。这一系列举措表明，“反内卷”已成为继反垄断之后我国市场竞争治理的又一核心议题。

然而，什么是“内卷式”竞争？它与法律意义上的垄断行为有何区别与关联？现行反垄断法律框架能否有效规制“内卷式”竞争？这些问题亟待理论上的澄清与制度上的回应。本文试图在分析典型垄断案件的基础上，厘清垄断与“内卷式”竞争的概念边界，探讨破解“内卷式”竞争的制度路径，以期为我国市场竞争秩序的优化提供一定学理支撑。

二、从典型案例看垄断行为

（一）行政性垄断：地方保护的典型形态

2025 年 9 月，最高人民法院发布的首例认定滥用行政权力排除、限制竞争案件，为理解行政性垄断提供了典型样本。该案中，某市行政机关在共享单车领域设定特许经营权并将之授予特定企业，杭州青某公司认为该行为构成滥用行政权力排除、限制竞争，提起行政诉讼。

最高人民法院二审认为，该行政行为缺乏合法性和合理性，且具有排除、限制竞争效果，构成反垄断法所禁止的滥用行政权力排除、限制竞争行为，遂判决撤销该行政行为。

这一案例揭示了行政性垄断的核心特征：行政机关滥用行政权力，通过设置准入门槛、限定交易、差别待遇等方式，排除、限制市场竞争。正如专家点评所指出的，该案判决明确了行政垄断案件的审查重点是判断行政行为是否具有合法性、合理性且具有排除、限制竞争的效果，同时明确如果被诉行政行为符合反垄断法专章规定的行为类型，即可直接推定其具有排除、限制竞争效果。这一裁判规则的确立，对于规范政府与市场的权责边界、持续推进全国统一大市场建设具有重要的示范意义。

（二）横向垄断协议：行业协会的失范行为

“水泥协会横向垄断协议”案则展示了另一种垄断形态——行业协会组织经营者实施垄断行为。某省水泥协会通过组建微信群、组织聚会及行业会议等方式，多次推动 13 家水泥企业交流价格信息，达成不要价格竞争、采取保价措施的共识，并协调企业统一实施涨价。最高人民法院审理认为，该协会主动谋划、组织、协调并推动企业达成和实施垄断协议，对价格垄断行为起到主导性作用，其行为明显违法。

该案的裁判规则进一步明确：行业协会通过组建、召集、领导、策划、操纵、指挥、发起等行为，对垄断协议达成或者实施起到决定性或主导作用的，应认定为反垄断法所禁止的行业协会组织本行业经营者从事垄断行为。这一判决为全国各地行业协会划清了行为边界，警示行业协会必须依法开展活动，不得操纵价格、破坏公平竞争。

（三）垄断行为的竞争损害

上述两类垄断行为虽表现形式不同，但都对市场竞争造成实质性损害。行政性垄断通过政府权力的不当介入，直接设置了市场准入壁垒，限制了经营者的平等竞争权；横向垄断协议则通过经营者之间的共谋行为，消除了价格竞争，损害了消费者福利。从更深层次看，这些垄断行为都阻碍了市场机制的正常运行，降低了资源配置效率，最终损害了社会公共利益。

三、“内卷式”竞争的概念与表现

（一）概念起源与理论内涵

“内卷”一词最早用以描述文化模式演进过程中陷入停滞状态的现象，后被引入市场竞争语境。有学者指出，“内卷式”竞争指的是企业在技术进步或效率提升放缓的情况下，围绕存量市场展开单一维度的非理性竞争行为。与垄断行为不同，“内卷式”竞争并非通过排除、限制竞争来获取垄断利润，而是通过低价、低质、低水平的竞争手段争夺市场份额，最终导致全行业利润微薄、产品质量下降和创新乏力。

从竞争法的视角来看，“内卷式”竞争具有以下关键特征：一是竞争手段单一化，企业高度依赖价格战、补贴战等短期策略，缺乏核心技术和产品创新能力；二是低水平竞争，企业倾向于模仿既有商业模式而非开拓新的市场需求，导致同质化竞争和产能过剩；三是竞争损害长期性，企业盈利能力持续下降，研发投入被压缩，消费者虽在短期内享受低价，但长期面临产

品质量下降和售后服务缩水的风险。

（二）三种典型表现：价格型、链主控制型与平台挤压型

价格型“内卷式”竞争最为常见，主要表现为企业通过不断压低价格来争夺市场份额，最终演变为恶性价战争。例如，新能源汽车市场自 2023 年以来价格战愈演愈烈，仅 2024 年前 11 个月已有 195 款车型宣布降价，全产业链利润率仅为 4.5%，明显低于制造业平均水平。

链主控制型“内卷式”竞争则表现为产业链中的主导企业依托其市场支配地位，通过压低采购价格、延长账期、转嫁库存和成本等方式，向上下游企业转嫁竞争压力。例如，三部门在新能源汽车行业企业座谈会上明确要求“督促企业严格落实 60 天账期承诺”，正是对这一问题的直接回应。

平台挤压型“内卷式”竞争主要发生在平台经济领域，平台企业通过“补贴大战”、强制要求“全网最低价”、违背平台内经营者意愿强制降价促销等方式，挤压商家生存空间。近期，几家外卖平台因“补贴大战”被约谈，另一平台因强制要求酒店开通“调价助手”而被责令下线该功能，这些案例都反映了平台挤压型“内卷”的典型特征。

（三）垄断与“内卷”的区分与关联

垄断与“内卷式”竞争虽然都是市场竞争失序的表现，但二者存在本质区别：垄断的核心是排除、限制竞争，通过减少竞争来获取垄断利润；而“内卷式”竞争恰恰相反，是竞争过于激烈甚至恶性的表现。然而，二者又存在内在关联——在“内卷式”竞争的压力下，企业可能通过横向垄断协议来自救，如达成价格同盟或划分市场；同时，市场支配地位企业也可能利用其优势地位发起价格战，迫使其他企业陷入“内卷”困境。因此，反垄断法对“内卷式”竞争的规制，需要在打击恶性竞争与防止企业借“反内卷”之名行垄断之实之间寻求平衡。

四、破解“内卷式”竞争的制度路径

破解“内卷式”竞争，不能依赖单一手段，而应坚持系统思维，从“规制”与“发展”两个维度协同发力。其中，“规制”是底线保障，旨在通过反垄断执法、公平竞争审查等制度手段，遏制各类破坏市场公平竞争秩序的违法行为，为市场主体营造公平透明的竞争环境；“发展”是根本出路，旨在通过标准引领、技术创新、产业升级等正向激励，引导企业从低水平价格竞争转向高质量差异化竞争。

（一）强化反垄断执法：从个案查处到常态化监管

破解“内卷式”竞争，首先需要强化反垄断执法，特别是针对行政性垄断和平台经济领域的垄断行为。2026 年反垄断工作会议明确提出，将开展反垄断执法护企专项行动，保持医药等民生领域执法高压态势，加强公用事业领域监管。在平台经济领域，市场监管总局已依法对携程集团涉嫌滥用市场支配地位行为立案调查，并对货拉拉进行公开约谈。未来，应进一步丰富反垄断预防性监管工具箱，用好反垄断“三书一函”制度，增强预防性监管的及时性和有效性。

（二）完善公平竞争审查：规范政府行为边界

行政性垄断是“内卷式”竞争的重要诱因——地方政府为保护本地企业而设置市场壁垒，

导致市场分割和低水平重复建设。破解这一困境，需要深入实施公平竞争审查制度。2025 年，市场监管总局公布《公平竞争审查条例实施办法》，将条例规定的 4 方面 19 项标准细化为 66 个禁止性情形。重点推动各地区、各部门深入实施相关条例，健全重要政策措施审查机制，坚决防止出台排除、限制竞争的政策措施。通过制度刚性约束，规范地方政府行为，为各类市场主体营造公平竞争的市场环境。

（三）加强标准引领与技术创新：从低水平竞争走向高质量发展

“内卷式”竞争的根源在于企业缺乏核心技术和产品创新能力，只能依赖价格战争夺存量市场。因此，破解“内卷”的根本出路在于推动技术创新和产业升级。三部门在新能源汽车行业企业座谈会上明确提出，要实施新一轮重点产业链高质量发展行动，加快补齐汽车芯片、基础软件等短板，加快自动驾驶技术攻关突破。在标准引领方面，市场监管总局 2025 年已部署 167 项“新三样”领域国家标准研制，以质量安全、能效能耗、分级分类标准研制为抓手，推动治理“新三样”企业“内卷式”竞争。通过标准提升倒逼产业升级，引导企业从价格竞争转向质量竞争、技术竞争。

（四）压实企业主体责任与行业自律

破解“内卷式”竞争，还需要压实企业主体责任，强化行业自律。一方面，监管部门应加强对企业的合规指导，如市场监管总局发布的《互联网平台反垄断合规指引》，明确了算法共谋、差别待遇等 8 个场景的新型垄断风险，提出了平台规则审查、算法筛查等 10 项具体合规管理措施。另一方面，应引导行业协会依法开展活动，划定行为边界，防止行业协会组织经营者实施垄断行为。正如“水泥协会案”所警示的，行业协会绝不能职能错位，组织本行业经营者从事垄断协议行为，否则必须承担相应的法律责任。

五、结语

从反垄断到“反内卷”，反映了我国市场竞争治理的深化与转型。反垄断法重在规制排除、限制竞争的行为，维护市场公平竞争的基本秩序；而“反内卷”则着眼于引导竞争从低水平、同质化走向高质量、差异化，促进产业创新与升级。2026 年，作为“十五五”规划的开局之年，我国正以更加系统、更加精细的方式推进市场竞争治理——既要严厉打击行政性垄断和横向垄断协议，破除地方保护和市场分割；又要综合运用法律规制、标准引领、技术创新等多重手段，深入整治“内卷式”竞争，推动形成优质优价、良性竞争的市场环境。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。